



5) 完善的党内法规体系, 是中国特色社会主义法治体系的本质要求和重要内容

② 记忆口诀: 规范是前提, 实施是重点, 监督变保障, 保障变依托, 法规是要求

9. D

考点: 建设法治中国

解析: 推进全面依法治国, 法治社会建设是基础工程。D 选项正确。

法治国家是法治建设的目标, A 选项不符合题意。法治政党可以理解为坚持依法执政、依宪执政, B 选项不符合题意。推进全面依法治国, 法治政府建设是重点任务和主体工程, C 选项不符合题意。

刷题笔记

- ① 坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进, 坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设。依法治国、依法执政、依法行政是一个有机整体。关键在于党要坚持依法执政, 各级政府要坚持依法行政
- ② 「D 选项」法治国家、法治政府、法治社会相辅相成。法治国家是法治建设的目标, 法治政府是建设法治国家的重点, 法治社会是构筑法治国家的基础
- ③ 「C 选项」法治政府建设(推进全面依法治国的重点任务和主体工程): 对法治国家、法治社会建设具有示范带动作用, 要率先突破
- ④ 法治社会建设是推进全面依法治国的基础工程

10. B

考点: 建设法治中国

解析: 严格执法是全面依法治国的关键, B 选项正确。

科学立法是全面依法治国的前提, 公正司法是全面依法治国的重点, 全民守法是全面依法治国的基础。A、C、D 选项不符合题意。

刷题笔记

- ① 全面依法治国, 必须从立法、执法、司法、守法四个方面统筹推进。全面依法治国最广泛、最深厚的基础是人民, 必须坚持为了人民、依靠人民。推进全面依法治国, 根本目的是依法保障人民权益:
 - 1) 科学立法(全面依法治国的前提): 法律是治国之重器, 立法是法治的龙头环节
 - 2) 严格执法(全面依法治国的关键): 法律的生命力在于实施, 法律的权威也在于实施
 - 3) 公正司法(全面依法治国的重点): 公正是法治的生命线, 是司法活动最高的价值追求, 公正司法是维护社会公平正义的最后一道防线
 - 4) 全民守法(全面依法治国的基础): 法律的权威源自人民的内心拥护和真诚信仰, 全民守法是法治社会的基础工程
- ② 速记口诀: “李倩执剑玩四种手机”





11. C

考点：建设法治中国

解析：“审判公正”指向的是司法公正。公正司法是维护社会公平正义的最后一道防线。C 选项正确。

立法是法律运行的起始性和关键性环节，但 A 选项在材料中没有体现。法律权威主要来自人民的内心信仰，不只在实施中的司法环节。B 选项表述错误。严格执法讲的是政府执法层面而非司法方面要求，D 选项不符合题意。

刷题笔记

- 1 「B 选项」法律的权威源自人民的内心拥护和真诚信仰，法律的权威不仅存在于审判过程中，而是贯穿法律运行的全程，包括立法、执法、司法、守法等各个环节
- 2 「C 选项」公正司法（全面依法治国的重点）：公正是法治的生命线，是司法活动最高的价值追求，公正司法是维护社会公平正义的最后一道防线
- 3 严格执法是实现公平正义的关键。法律的生命力在于实施，法律的权威也在于实施

真题思维点拨

像 B 选项哪怕平常没怎么见过，但其说法很绝对很单一，结合生活实际也能轻松猜出其是错误选项。同学们要着重通过训练习题总结常见干扰项特征。题干主要意思是司法环节一旦出问题，后果比一般违法行为严重得多，这正是“最后一道防线”的含义。防线一旦失守，后果最为严重。

12. C

考点：不断提升法治素养

解析：法律权威的核心在于其至高无上的地位。尽管法律并非规范所有行为（如私人领域的纯粹内心活动），但在法律调整的范围内（如公共行为、权利义务关系），社会主体必须以法律为最高准则。即使存在法律未明确规定的情形，法治原则仍要求通过法律程序（如立法、司法解释）填补漏洞，而非诉诸其他规范替代法律。C 选项正确。

A 选项说法错误，法律权威不仅依赖外在强制力（如国家暴力机关的执行），还源于内在合理性（如公平正义、公共意志等）。因此，“法律权威只能源自法律的外在强制力”的表述过于片面。B 选项说法同样错误，法律虽然是重要的行为规范，但社会生活中还存在道德规范、宗教戒律、习俗等非法律规范，“唯一准则”的表述忽视了多元规范共存的现实。D 选项表述也不正确，法律权威的本质是法律作为国家意志的集中体现，具有最高约束力。政策、道德和习惯可以在立法或司法过程中被吸收为法律的内容（如将“公序良俗”写入民法典），但它们本身不能直接“取代”法律。若允许其他规范在特定情形下取代法律，则会动摇法治的基本原则。

刷题笔记

- 1 「D 选项」法律权威的本质是法律作为国家意志的集中体现具有最高约束力。法律不能被其他规范所取代





②「A选项」法律权威不仅依赖外在强制力，还源于内在合理性（如法律本身的正当性和合理性等）

真题思维点拨

对于一些平常没有见过的表述要结合排除法去“猜”其正确性，A、B选项说法都太单一和绝对，轻易排除不需要犹豫。D选项出现了“取代”，仔细结合生活实例思考一下“法律能被取代吗？”事实上“取代”一词本身就是高频干扰项代表关键词。

13. B

考点：我国宪法的地位和基本原则

解析：B选项明确体现了宪法的最高法律效力和根本法地位，符合我国《宪法》第5条及《立法法》相关规定，表述严谨且无争议。

A选项错误，我国司法实践中，法院通常不直接援引宪法裁判案件（如民事、行政案件），因此，“优先适用”的表述更多体现为宪法的最高效力，而非司法直接裁判的依据。C选项因“只涉及”一词的绝对化表述错误，宪法规定国家根本制度（如国体、政体）、公民基本权利义务、国家机构职权等核心问题，涵盖政治、经济、文化、社会等国家生活的根本性领域。D选项因修改程序比例错误。宪法的修改需全国人民代表大会以全体代表的三分之二以上多数通过，而非“过半数”。

刷题笔记

① 法律至上具体表现为法律的普遍适用、优先适用、不可违反：

- 1) 法律的普遍适用性，是指法律在本国主权范围内对所有人具有普遍的约束力。所有国家机关、社会组织 and 公民个人都必须遵守法律，依法享有和行使法定职权与权利，承担和履行法定职责与义务
- 2) 法律的优先适用性，是指当同一项社会关系同时受到多种社会规范的调整而多种社会规范又相互矛盾时，要优先考虑法律规范的适用
- 3) 法律的不可违抗性，是指法律必须遵守，违反法律要受到惩罚。任何人不论权力大小、职位高低，只要有违法犯罪行为，就要依法追究其法律责任

4) 速记技巧：普遍适用性：人人都要遵守；不可违抗性：无论地位高低，犯法都要完蛋；优先适用性：优先考虑法律规范的适用

②「B选项」法律至上是指在国家或社会的所有规范中，法律是地位最高、效力最广、强制力最大的规范。这里的法律，既包括宪法，也包括其他一般法律。法律至上尤其指宪法至上，因为宪法具有最高的法律效力，是其他一切法律依据

③ 关于宪法的知识点总结详见本章单选第2题刷题笔记

④「A选项」在我国司法实践中，宪法一般不直接作为法院裁判案件的依据适用。这是因为宪法规定的是国家根本制度和公民基本权利等原则性内容，需要通过普通法律的具体化才能在司法中适用。法院在审理案件时，通常依据的是普通法律、行政法规等具体法律规定，而不是直接引用宪法条文





真题思维点拨

对于一些平常没有见过的表述要去“猜”其正确性，此题 D 选项非普通同学能具备的法律知识素养，所以没必要去记忆一些平常都没遇见过的选项偏僻知识点。我们只需选出完全找不到错误理由的选项即可。D 选项虽然不知道是否正确，但怀疑这个数字比例“半数”可能做文章，A、C 选项可以通过知识点本身排除。而 B 选项平常学过且完全挑不出错误的理由，考场大胆猜 B。

14. B

考点：培养社会主义法治思维

解析：B 选项提到法治思维具有稳定性，人治思维具有随意性。法治确实依靠稳定的法律体系，而人治可能因领导人的变化而政策多变。B 选项正确。

A 选项说人治思维与法治思维都是民主政治的产物，这显然有问题，因为人治思维通常与君主制或集权政治相关，而法治思维才是民主政治的产物。所以 A 选项错误。C 选项称法治思维是逻辑性思维，人治是非逻辑性的，有些绝对。法治思维确实强调逻辑和程序，但人治思维也可能有一定的逻辑，比如统治者的决策可能基于某种理念或传统，只是不依赖于法律程序。所以 C 选项的表述可能不够准确。D 选项认为分水岭在于法律的多寡与好坏。实际上，法治与人治的关键区别不在于法律的数量或质量，而在于是否以法律为最高权威。即使有完善的法律，如果权力凌驾于法律之上，还是人治。因此 D 选项错误。A、C、D 三项错误。

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888

刷题笔记

- ①「A 选项」人治思维通常与君主制或集权政治相关，而法治思维才是民主政治的产物
- ②「D 选项」法治与人治的关键区别不在于法律的数量或质量，而在于是否以法律为最高权威。即使有完善的法律，如果权力凌驾于法律之上，还是人治
- ③「C 选项」人治思维是“非逻辑性思维”则过于绝对。人治思维也可能有一定的逻辑，只是其逻辑基础是个人意志、经验、权谋等，而非法律规则
- ④「B 选项」人治思维依赖统治者个人的意志、好恶、情绪和利益，缺乏稳定的规则约束。统治者可以今天这样说、明天那样做，政策朝令夕改，决策随个人意志而变化，具有明显的随意性和不确定性

真题思维点拨

对于一些平常没有见过的表述要去“猜”其正确性，此题 A、D 选项可以通过知识点本身轻易排除。而 C 选项“人治思维是非逻辑性思维”说法比较绝对，可以轻松举出反例，而 B 选项只说“具有”，相对而言程度比 C 选项宽松很多，同学们在猜题的过程中一定要仔细分辨干扰项词汇特征。

15. D

考点：依法行使权利与履行义务

解析：权利的产生、发展和实现都必须以一定的社会经济条件为基础。强调社会的物质生活条件对权利的制约和决定作用，这是马克思主义权利观与其他权利观的根本区别。所以 C 是正确选项。





A 选项是法律权利观,主张权利的内容和保障均由法律规定。B 选项是文化决定论,文化的发展最终也受物质生活条件制约。C 选项是社会权利观,认为权利是由人与人之间的社会关系而产生的。这些都不是马克思主义权利观的观点。

刷题笔记

- ①「D 选项」马克思主义认为,权利的产生、发展和实现,都必须以一定的社会经济条件为基础,即“权利不能超出社会的经济结构以及由经济结构制约的社会的文化发展”。强调社会的物质生活条件对权利的制约和决定作用,这是马克思主义权利观与其他权利观的根本区别
- ② 法律权利的内容、分配和实现方式因社会制度和国家法律的不同而存在差异。同一种权利,在不同的社会制度下和不同的国家法律中表现形式有所不同
- ③ 法律权利不仅由法律规定或认可,而且受法律维护或保障,具有不可侵犯性。由国家强制力保障其实现,这是法律权利区别于其他权利的根本所在

16. A

考点:培养社会主义法治思维

解析:规范性思维通常指的是按照一定的规范或标准来思考和行动,强调符合规则、准则,行为要有依据,遵循既定的规范体系。这似乎很符合题干中提到的“严守规则”“在法定权限内运行”,因为这些都涉及遵守既有的法律规范和程序。

正当性一般指某行为或决策的理由是合理合法的,得到道德或法律上的认可。虽然法治确实需要正当性,但题干更侧重于对现有规则的严格遵循,而不仅仅是行为的正当与否,B 选项不符合题意。逻辑性思维强调的是推理的严密性和逻辑的一致性,比如形式逻辑中的命题、推论等。题干中没有特别提到逻辑结构或者推理过程,更多是在讲遵守规则和程序,C 选项不符合题意。科学性思维通常指基于实证、客观数据和系统方法进行分析和决策,强调理性和可验证性。法治当然可以借鉴科学的方法,但题干的重点在于规则和程序的严格遵循,而不是科学方法的运用,D 选项不符合题意。

真题思维点拨

此题需要从材料中获取关键信息,“严守规则”“不能逾越”“不能触碰”等词汇已经表明在强调规范而非其他。

17. B

考点:培养社会主义法治思维

解析:法律的普遍适用,是指法律在本国主权范围内对所有人具有普遍的约束力。所有国家机关、社会组织 and 公民个人都必须遵守法律,依法享有和行使法定职权,承担和履行法定职责与义务。B 选项正确。

A 选项法律的优先适用性是指当同一项社会关系同时受到多种社会规范的调整而多种社会规范又相互矛盾时,要优先考虑法律规范的适用,题干未体现。C 选项法律的不可违抗性是指必须遵守法律,违反法律要受到惩罚,题干未体现。D 选项法律的国家强制性是指法律肯定和保护合法行为,否定和制裁违法行为,题干未体现。





刷题笔记

- ① 关于法律至上的知识点总结详见本章单选第 13 题刷题笔记

18. C

考点：培养社会主义法治思维

解析：权力制约是指国家机关的权力必须受到法律的规制和约束，也就是要把权力关进制度的笼子里。本题应选 C。

公平正义是指社会的政治利益、经济利益和其他利益在全体社会成员之间合理、公平分配和占有，A 选项题干未体现。权利保障主要是指对公民权利的法律保障，具体包括公民权利的宪法保障、立法保障、行政保障和司法保障，B 选项题干未体现。程序的正当，表现在程序的合法性、中立性、参与性、公开性、时限性等方面，D 选项题干未体现。

刷题笔记

- ① 法治思维主要表现为价值取向和规则意识两个方面。价值取向是指如何看待和对待法律，规则意识是指如何用法律看待和对待自身。一般来讲，法治思维主要包括法律至上、权力制约、公平正义、权利保障、程序正当等内容
- ② 权利保障主要是指对公民权利的法律保障，具体包括公民权利的宪法保障、立法保障、行政保障和司法保障，其中：
- 1) 宪法保障：权利保障的前提和基础
 - 2) 立法保障：权利保障的重要条件
 - 3) 行政保障：权利保障的关键环节
 - 4) 司法保障：公民权利保障的最后防线
 - 5) 速记口诀：“前线践行中立为后死”
- ③ 程序正当的表现：程序的合法性、中立性、参与性、公开性、时限性（正义不应缺席，也不应迟到，迟到的正义是有瑕疵的正义）

真题思维点拨

此题需要从材料中获取关键信息，“把权力关进制度的笼子里”明显体现了制约权力的意思。

19. C

考点：依法行使权利与履行义务

解析：法律权利不仅由法律规定或认可，而且受法律维护或保障，具有不可侵犯性。由国家强制力保障其实现，这是法律权利区别于其他权利的根本所在。C 选项正确。

强调社会的物质生活条件对权利的制约和决定作用是马克思主义权利观与其他权利观的根本区别，但不是法律权利区别于其他权利的根本所在。A 选项不符合题意。权利的内容、分配和实现方式因社会制度和国家法律的不同而存在差异，这是法律权利的特点，B 选项不符合题意。“设定源于现实需要”是法律义务的特





点，D 选项不符合题意。

刷题笔记

- ①「A 选项」马克思主义认为，权利的产生、发展和实现，都必须以一定的社会经济条件为基础，即“权利不能超出社会的经济结构以及由经济结构制约的社会的文化发展”。强调社会的物质生活条件对权利的制约和决定作用，这是马克思主义权利观与其他权利观的根本区别
- ②「B 选项」法律权利的内容、分配和实现方式因社会制度和国家法律的不同而存在差异。同样一种权利，在不同的社会制度下和不同的国家法律中表现形式有所不同
- ③「C 选项」法律权利不仅由法律规定或认可，而且受法律维护或保障，具有不可侵犯性。由国家强制力保障其实现，这是法律权利区别于其他权利的根本所在
- ④「D 选项」“源于现实需要”是各种权利的共同特征，而非法律权利所独有。“设定源于现实需要”也是法律义务的特点

真题思维点拨

此题容易误选 A，题干没有问马克思主义权利观与其他权利观的根本区别，请仔细审题。

20. B

考点：全面依法治国

解析：依法治国、依法执政、依法行政是一个有机整体，关键在于党要坚持依法执政，各级政府要坚持依法行政。法治国家、法治政府、法治社会三者各有侧重、相辅相成，法治国家是法治建设的目标，法治政府是建设法治国家的主体，法治社会是构筑法治国家的基础。所以 B 是正确选项。

A、C、D 选项都是加强宪法实施和监督的要求，不符合题意。

刷题笔记

- ①「B 选项」坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设。依法治国、依法执政、依法行政是一个有机整体。关键在于党要坚持依法执政、各级政府要坚持依法行政：
 - 1) 法治国家、法治政府、法治社会相辅相成。法治国家是法治建设的目标，法治政府是建设法治国家的重点，法治社会是构筑法治国家的基础
 - 2) 法治政府建设（推进全面依法治国的重点任务和主体工程）：法治政府建设，对法治国家、法治社会建设具有示范带动作用，要率先突破
 - 3) 法治社会建设是推进全面依法治国的基础工程

21. B

考点：依法行使权利与履行义务

解析：宗教信仰自由是指公民依据内心的信念，自愿地信仰宗教的自由，属于宪法规定的公民基本权利。B 选项正确。

后续关注公众号「研大」
永久微信 1931637888





A 选项依法纳税、C 选项维护祖国安全、D 选项保守国家秘密均属宪法规定的公民基本义务。

刷题笔记

① 注意区分权利和义务

② 法律义务的特点：

- 1) 法律义务是历史的。法律义务的内容和履行方式随着经济社会的发展和人权保障的进步而不断调整
- 2) 法律义务源于现实需要
- 3) 法律义务必须依法设定
- 4) 法律义务可能发生变化。履行法律义务的两种表现形式：一种是作为，是指义务人实施积极的行为；另一种是不作为

③ 有些法律权利和法律义务具有复合性的关系，即一个行为可以同时是权利行为和义务行为，如劳动的权利和义务、接受义务教育的权利和义务等

22. A

考点：依法行使权利与履行义务

解析：公民在行使法律权利时，不仅要在形式上符合相关法律的规定，也要符合立法意图和精神。不得违反宪法法律确定的基本原则，保障权利行使的正当性。正如赋予公民言论自由权的目的在于保障思想自由，不能将该权利作为打击不同意见、钳制思想自由的手段。A 选项正确。

任何权利的行使都不是绝对的，都有其相应的限度，必须依照法律规定的限度来行使权利，B 选项题干未体现。权利行使的方式分为口头方式、书面方式和行为方式，有时口头方式和书面方式可以兼用，C 选项题干未体现。行使权利的程序是法律规定的，D 选项题干未体现。

真题思维点拨

题干明确指出言论自由权的目的是保障思想自由，将言论自由权用于钳制思想自由，违背了该权利的正当目的，构成权利滥用。材料强调了言论自由权利使用的正当目的性。

23. A

考点：不断提升法治素养

解析：学习和掌握基本的法律知识，是提升法治素养的前提。一个对法律知识一无所知的人，不可能具备法治素养。A 选项正确。

参与法治实践是学习法律知识的有效途径，B 选项不符合题意。守法是指任何组织或者个人都必须在宪法和法律范围内活动，C 选项不符合题意。学法是为了更好地用法，把对法治的尊崇、对法律的敬畏转化成思维方式和行为方式，是法治素养的一环，但不是前提。D 选项也不符合题意。

刷题笔记

① 「A 选项」学习和掌握基本的法律知识，是提升法治素养的前提。一个对法律知识一无所知的人，不可能具备法治素养





真题思维点拨

素养一词是指平日的修养、涵养。学习基本知识是提高涵养的前提。只有首先了解和掌握基本的法律知识，才能形成正确的法治观念，才能知道什么是合法的，什么是违法的。

二、多项选择题（下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的，多选、少选或错选均不得分。）

24. BCD

考点：坚持走中国特色社会主义法治道路

解析：首先，走中国特色社会主义法治道路，是历史的必然结论。鸦片战争后，许多仁人志士也曾想变法图强但都以失败告终。中国共产党在领导中国人民进行新民主主义革命的伟大斗争中，在社会主义革命、建设时期，改革开放历史新时期，不断推进社会主义法治建设，最终走出了一条中国特色社会主义法治道路。其次，走中国特色社会主义法治道路，是由我国社会主义国家性质决定的。我国宪法明确规定，社会主义制度是中华人民共和国的根本制度。这保证了人民当家作主的主体地位，也保证了人民在全面依法治国中的中心地位。中国特色社会主义法治道路本质上是中国特色社会主义道路在法治领域的具体体现。第三，走中国特色社会主义法治道路，是立足我国基本国情的必然选择。我们是有 14 亿多人口的社会主义大国，有自己的历史文化传统，有长期积累的经验和优势，要在较短时间内建成法治国家，必须走中国特色社会主义法治道路。B、C、D 是正确选项。

要传承中华优秀传统文化法律文化，从我国革命、建设、改革的实践中探索适合自己的法治道路，同时借鉴国外法治有益成果，为全面建设社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴夯实法治基础。但借鉴国外法治有益成果并不是走中国特色社会主义法治道路的原因，A 选项不符合题意。

刷题笔记

- ① 中国特色的社会保障体系，是在坚持社会主义原则、立足中国实际、总结我国社会保障实践经验和学习借鉴国外有益经验的基础上建立起来的
- ② 借鉴国外法治成果是辅助手段，而非中国特色社会主义法治道路的必然要求或根本原因。坚定法治自信的核心逻辑是立足中国实际，而非依赖外部经验
- ③ 坚定法治自信、走自己的路与学习借鉴国外有益法治成果并不矛盾，我们主张在坚持自身道路的基础上，以我为主、为我所用，吸收人类法治文明的优秀成果。但是，借鉴国外成果并不是我们要坚定法治自信的根本原因，如果将借鉴国外成果作为根本原因，就偏离了“立足自身、坚定自信”的核心要义

真题思维点拨

很多同学会犹豫纠结 A 选项，题干中强调的“自信”恰恰要求以我为主，避免将借鉴国外经验视为必然要求。纠结的时候，仔细审题可增大选对的概率。





25. CD

考点：法律的含义

解析：法律所体现的统治阶级意志具有整体性，不是统治阶级内部个别人的意志，也不是统治者个人意志的简单相加。法律所体现的统治阶级意志，并不是统治阶级意志的全部，仅仅是上升为国家意志的那部分意志。C、D 是正确选项。

法律所体现的统治阶级意志，并不是统治阶级意志的全部，A 选项错误。法律是政治上层建筑，统治阶级也要遵守自己制定的法律，但不是专门给被统治阶级制定的。B 选项错误。

刷题笔记

- 1 法律是由国家制定或认可并由国家强制力保证实施的，反映由特定社会物质生活条件所决定的统治阶级意志的规范体系
- 2 「A 选项」法律所体现的统治阶级意志，仅仅是上升为国家意志的那部分意志。统治阶级意志还体现在国家政策、最高统治者言论等形式中。道德、宗教等社会规范在阶级社会中也会体现统治阶级意志或倾向。法律体现的是统治阶级整体意志，而不是个人意志简单相加
- 3 道德规范也有一定强制力，但这些强制力不以国家强制为后盾。国家强制性是法律规范区别于其他社会规范的一个重要特征
- 4 法律不是从来就有的，也不是永恒存在的
- 5 道德也需要遵守，同样具有必须遵守的性质。只是违背的后果不如法律严重，且发挥作用不像法律那样以国家强制力为后盾。即使违反的后果相对轻，也不代表就可以不遵守道德
- 6 「B 选项」法律具有普遍适用性，是指法律在本国主权范围内对所有人具有普遍的约束力。所有国家机关、社会组织和公民个人都必须遵守法律，依法享有和行使法定权利，承担和履行法定职责与义务
- 7 「B 选项」法律在阶级社会中总是以维护统治阶级的根本利益为主要目标，是统治阶级的工具，为实现统治阶级的目的而发挥作用

26. ACD

考点：我国社会主义法律的本质特征

解析：社会主义法律以公有制为经济基础，是最广大人民群众意志的集中体现，实现了对历史上各种类型法律制度的超越。

法律作为上层建筑的重要组成部分，其基本内容和性质总是与所在社会的生产关系相适应，这不是社会主义法律的特点，B 选项不符合题意。

刷题笔记

- 1 「B 选项」法律作为上层建筑的重要组成部分，其基本内容和性质总是与所在社会的生产关系相适应，经济基础和上层建筑之间的内在联系构成了上层建筑一定要适合经济基础状况的规律。这是法律的普遍属性，而非社会主义法律才有的特点
- 2 「A 选项」法律是统治阶级意志的体现，而在社会主义国家，工人阶级领导下的广大人民群众成为国家的主人，法律自然成为人民意志的集中表达





- 3 「A 选项」社会历史可划分为五种社会形态：原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和共产主义社会。这五种社会形态的依次更替，是社会历史运动的一般过程和一般规律，表现了社会形态更替的统一性。原始社会没有法律

真题思维点拨

此题 D 选项很多同学会认为说法太绝对而不敢选，但是仔细回忆一下五种社会形态就会发现，它确实是唯一的。C 选项中“超越”一词在这里并非指对历史法律制度的简单抛弃或全盘否定，而是指一种“扬弃”，即在批判中继承，在继承中发展。这种“超越”是全方位、根本性的，主要体现在以下几个方面：经济基础的超越，阶级本质的超越，价值追求的超越。

27. ABCD

考点：我国社会主义法律的本质特征

解析：我国社会主义法律是党领导人民当家作主的制度保障，体现了党的主张和人民意志的统一，既具有鲜明的阶级性又具有广泛的人民性，更能尊重和反映社会发展规律，具有科学性和先进性，是中国特色社会主义建设的重要保障。故 A、B、C、D 选项均正确。

刷题笔记

后续关注公众号「研大」

- 1 「D 选项」我国社会主义法律是中国特色社会主义制度的重要组成部分。党的领导是人民当家作主的根本保证，而法律则是将这一保证制度化、法治化的关键载体

真题思维点拨

像这一类固定搭配说法有很多，书上遇见的并不一定全面，所以仍然是逻辑表述合理，符合主旨，说不出错误，那就是对的，除非你明确记过这个固定搭配是另一个明确的说法。

28. ACD

考点：我国社会主义法律的本质特征

解析：我国社会主义法律反映的不是少数人的特殊利益，而是全体人民的共同利益，尽管其具体内容会随着经济社会的发展而调整变化，但它与历史发展的基本方向和规律是一致的，其体系适应时代和实践的需要而日趋完善。A、C、D 选项正确。

B 选项表述明显错误。

刷题笔记

- 1 「A 选项」社会主义法律本质上是人民意志的集中体现，这是其科学性和先进性的重要基础。马克思主义法学认为，法律是统治阶级意志的体现，而在社会主义国家，工人阶级领导下的广大人民群众成为国家的主人，法律自然成为人民共同利益的集中表达
- 2 「B 选项」社会主义法律不是一成不变的，而是随着社会的发展变化而不断调整完善的





- 3 「C 选项」社会主义法律的科学性在于它能够正确反映和尊重客观规律，与历史发展的基本方向保持一致，这是其区别于以往剥削阶级法律的重要特征

真题思维点拨

像这一类固定搭配说法有很多，书上遇见的并不一定全面，所以仍然是逻辑表述合理，符合主旨，说不出错误，那就是对的，但 B 选项明显错误，万事万物都是向前发展的。

29. ABCD

考点：全面依法治国的根本遵循

解析：2024 年 10 月 29 日，习近平总书记在省部级主要领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班开班式上的讲话中指出：“改革和法治如鸟之两翼、车之两轮，相互依存、缺一不可。”坚持改革和法治相统一，就是要以改革之力完善法治，进一步深化法治领域改革，不断完善中国特色社会主义法治体系；进一步拓展法治作用空间，更好发挥法治在排除改革阻力、巩固改革成果中的积极作用；善于运用法治思维和法治方式推进改革，维护法治权威，做到重大改革于法有据；坚持法律面前人人平等，平等保护公民、法人和其他组织合法权益。这是一道形势与政策与法治结合的题目，A、B、C、D 都是正确选项。

刷题笔记

- 1 改革和法治如鸟之两翼、车之两轮，相辅相成、相伴而生

后续关注公众号「研大」
微信：1911277888

真题思维点拨

逻辑表述合理，符合主旨，说不出具体错误原因，那就是对的。

30. ACD

考点：我国社会主义法律的运行

解析：我国之所以要加强立法工作是因为法律制定是法律运行的起始性和关键性环节，立法在改革开放和经济社会发展中有引领和推动作用，完善的法律法规体系是中国特色社会主义法治体系的前提。A、C、D 三项正确。

B 选项错误，公正司法是维护社会公平正义的最后一道防线。

刷题笔记

- 1 法律的运行是一个从创制、实施到实现的过程。这个过程主要包括法律制定（立法）、法律执行（执法）、法律适用（司法）、法律遵守（守法）等环节。法律制定是国家对权利和义务，即社会利益和负担进行的权威性分配；法律的执行、适用、遵守则是把法律规范转化为法律实践，把法定的权利和义务转化为现实的权利和义务
- 2 「A 选项」法律制定是法律运行的起始性和关键性环节
- 3 行政执法是法律实施和实现的重要环节。行政执法必须坚持合法性、合理性、信赖保护、效率等基本原则。行政执法的主体通常是国家行政机关





- ④「B选项」公平正义是司法的灵魂和生命。公正司法是维护社会公平正义的最后一道防线
- ⑤ 守法是法律实施和实现的基本途径
- ⑥「D选项」中国特色社会主义法治体系是推进全面依法治国的总抓手。建设中国特色社会主义法治体系，就是要形成完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系、有力的法治保障体系、完善的党内法规体系（记忆口诀：规范是前提，实施是重点，监督变保障，保障变依托，法规是要求）

31. BCD

考点：全面依法治国的根本遵循

解析：作为习近平法治思想的核心要义，“十一个坚持”系统阐述了全面依法治国的政治方向、战略地位、工作布局、主要任务、重大关系、重要保障等，涉及的都是全面依法治国方向性、根本性、全局性的重大问题，构成了习近平法治思想的主要内容。关于战略地位，这一思想深刻回答了为什么要全面依法治国的问题，深刻揭示了全面依法治国是新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，是党领导人民治理国家的基本方式，是国家治理的一场深刻革命。B、C、D是正确选项。

A选项错误，建设中国特色社会主义法治体系是全面依法治国的总抓手。

刷题笔记

后续关注公众号「研大」

- ①「A选项」建设中国特色社会主义法治体系是全面依法治国的总抓手
- ② 法治是治国理政的基本方式，德治是治国理政的重要方式；德治为法治提供价值支撑，法治为德治提供制度支撑
- ③ 全面依法治国是新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，是党领导人民治理国家的基本方式，是国家治理的一场深刻革命

真题思维点拨

对于一些没怎么见过的搭配说法，符合主旨，说不出具体错误原因，那就是对的。除非你明确记过这个固定搭配是另一个明确的说法。

32. ACD

考点：坚持走中国特色社会主义法治道路

解析：坚持依法治国和以德治国相结合，一要强化道德对法治的支撑作用，重视发挥道德的教化作用；二要把道德要求贯彻到法治建设中，以法治承载道德理念；三要运用法治手段解决道德领域突出问题，依法加强对群众反映强烈的失德行为的整治。A、C、D是正确选项。

道德在调整范围上对法律具有补充作用，法律在约束力上对道德具有补充作用。B选项错误。

刷题笔记

- ①「B选项」道德在调整范围上对法律具有补充作用，法律在约束力上对道德具有补充作用





- ② 道德和法律都是调节人们思想行为、协调人际关系、维护社会秩序的重要手段，都是社会上层建筑的重要组成部分，共同服务于一定的经济基础，都具有规范社会行为、维护社会秩序的作用
- ③ 道德和法律二者在调节领域（法律调节的领域比道德调节的领域小）、调节方式、调节目标、实现方式、实施载体、发挥的作用等方面都存在很大不同
- ④ 道德规范的要求高于法律规范，违反道德规范的不一定违反法律规范（法安天下，德润人心）。道德主要依靠社会舆论、传统习俗和内心信念来维系，法律才依靠国家强制力实施
- ⑤ 思想道德为法律提供思想指引和价值基础，法律为思想道德提供制度保障
- ⑥ 思想道德——引领和教化作用，法律——规范和强制作用。法治发挥作用要以国家强制力为后盾；德治发挥作用要通过道德教化、道德谴责。德治、法治同为治国理政的手段，不是主关系。正确表述应当是“法治与德治相结合”或“依法治国与以德治国相结合”，两者是相辅相成、相互促进的关系，不是谁补充谁的关系
- ⑦ 道德传承的效果要靠道德建设等，单靠法律不可能决定道德传承的效果
- ⑧ 「A 选项」坚持依法治国和以德治国相结合，既要强化道德对法治的支撑作用，重视发挥道德的教化作用；又要把道德要求贯彻到法治建设中，以法治承载道德理念

33. ABC

考点：坚持走中国特色社会主义法治道路

解析：中国特色社会主义法治道路的核心要义，就是要坚持党的领导，坚持中国特色社会主义制度，贯彻中国特色社会主义法治理论。

体现工人阶级意志并非走中国特色社会主义法治道路的核心要义，D 选项不符合题意。

刷题笔记

- ① 坚持中国共产党的领导。党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是社会主义法治最根本的保证，是中国特色社会主义法治之魂，是我们的法治同西方资本主义国家的法治最大的区别
- ② 「A、B、C 选项」中国特色社会主义法治道路的核心要义：要坚持党的领导，坚持中国特色社会主义制度，贯彻中国特色社会主义法治理论

34. ABCD

考点：坚持走中国特色社会主义法治道路

解析：坚持法律面前人人平等有利于增强人民群众的主人翁意识和责任感，有利于预防特权思想和各种潜规则的侵蚀，有利于贯彻执行“以事实为依据、以法律为准绳”的司法原则，有利于维护法律权威、健全社会主义法治，确保实现全面依法治国的总目标。A、B、C、D 选项均正确。

真题思维点拨

做这一类意义类表述多选题目时，只要选项表述逻辑合理，且与主旨相符合，说不出具体错误原因，那就是对的。





35. ABC

考点：坚持走中国特色社会主义法治道路

解析：《生态环境法典》编纂旨在消除法律冲突，维护法制统一，是法律至上原则在立法层面的体现，A 选项正确；将分散法律系统整合，正是运用系统思维解决“碎片化”管理难题的典型实践，B 选项正确；法典编纂需深入研究生态规律，使法律体系本身科学、协调、可执行，C 选项正确。

D 为干扰项，题干材料主要聚焦立法本身的体系化，未直接涉及对行政权力的制约与监督。

真题思维点拨

法典主要关注生态环境保护的制度设计和实施机制，如污染防治、生态保护、绿色低碳发展等，而非行政权力的制约与监督，题干材料也主要聚焦立法本身的体系化，没有任何字眼涉及行政权力的制约与监督，且生态环境法典的核心功能是系统整合生态环境法律法规，构建完整的生态环境保护法律体系，而非专门针对行政权力制约。

36. ABD

考点：坚持走中国特色社会主义法治道路

解析：坚持法律面前人人平等，一方面要求违法必究，一切违反宪法法律的行为都必须予以追究；另一方面要求非歧视，即无差别对待。只要是正当权益诉求，就应当在法律上得到平等对待。A、B、D 选项正确。

C 选项错误，坚持法律面前人人平等，要求公民应当平等享受公民权利、平等履行公民义务，但并不意味着每个公民享有的具体权利和履行的具体义务是一样的。

刷题笔记

① 法律义务的特点：

- 1) 法律义务是历史的。法律义务的内容和履行方式随着经济社会的发展和人权保障的进步而不断调整 and 变化
- 2) 法律义务源于现实需要
- 3) 法律义务必须依法设定
- 4) 法律义务可能发生变化。履行法律义务的两种表现形式：一种是作为，是指义务人实施积极的行为；另一种是不作为

② 有些法律权利和法律义务具有复合性的关系，即一个行为可以同时是权利行为和义务行为，如劳动的权利和义务，接受义务教育的权利和义务等

③ 「C 选项」不同公民由于职业、身份、社会角色等差异，可能享有不同的具体权利和承担不同的具体义务

真题思维点拨

C 选项虽然书上不常见，但明显不符合生活实际常识，干扰项经常有这一类不符合常识认知的说法，请仔细阅读每个选项。





37. BCD

考点：建设法治中国

解析：完善法治实施体系的重点内容包括：健全宪法实施制度，把树立宪法权威作为全面推进依法治国的重大事项抓紧抓好；加快建设法治政府，依法全面履行政府职能；深化司法体制综合配套改革，规范司法行为，提高司法公信力；着力培育公民和社会组织自觉守法的意识和责任感，营造全社会共同守法的良好氛围。B、C、D 是正确选项。

A 选项错误，加快完善法律、行政法规、地方性法规体系属于完善法律规范体系的基本要求，不符合题意。

刷题笔记

① 关于中国特色社会主义法治体系的知识点总结详见本章单选第 8 题刷题笔记

真题思维点拨

法治实施体系涵盖执法、司法、守法。而 A 选项加快完善法律、行政法规、地方性法规体系属于完善法律规范体系的基本要求。该选项侧重于法律制定而非法律实施，与题干要求的“完善法治实施体系”重点不符。

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888

38. ACD

考点：我国宪法的地位和基本原则

解析：宪法至上地位主要体现在三个方面：在作用上，是国家的根本法和治国安邦的总章程；在效力上，是国家各项制度和法律法规的总依据；在内容上，规定了党的领导地位和国家的根本制度等方面。A、C、D 是正确选项。

B 选项错误，我国宪法是党和人民意志的集中体现，不是全部体现。

刷题笔记

① 我国宪法是党和人民意志的集中体现，不是全部体现。党和人民意志还体现在其他方面，例如国家政策等

② 关于宪法的知识点总结详见本章单选第 2 题刷题笔记

39. ACD

考点：我国宪法的地位和基本原则

宪法原则包括党的领导原则、人民当家作主原则、尊重和保障人权原则、社会主义法治原则、民主集中制原则。A、C、D 是正确选项。

B 选项错误，社会主义法治原则是宪法基本原则之一，它要求坚持宪法法律至上，法律面前人人平等，但宪法原则没有法治和德治结合的原则。





刷题笔记

① 我国宪法的基本原则：

- 1) 党的领导原则：党的领导是人民当家作主的根本保证，是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度最大优势。坚持党的领导，体现在党领导立法、保证执法、支持司法、带头守法
- 2) 人民当家作主原则（人民主权原则）：人民当家作主是社会主义民主政治的本质和核心
- 3) 尊重和保障人权原则
- 4) 社会主义法治原则
- 5) 民主集中制原则

真题思维点拨

很多同学会误选 B 选项，因为不可能记住所有宪法基本原则，但是 B 选项明显跟 A、C、D 选项语言结构不一致，而且更偏向于治国理政的具体方式，所以尽量不要猜 B 选项。要做到对宪法基本原则的一个基本熟悉，才能更好猜出 B 选项是错误的。宪法基本原则是国家根本制度和根本任务的集中体现，具有根本性、全局性和稳定性。而依法治国和以德治国相结合是国家在特定历史阶段提出的治理理念，虽然重要，但不具备宪法基本原则的特质。

40. ABD

考点：培养社会主义法治思维

解析：“宽严相济”“分级治理”体现了立法必须契合技术发展的客观实际和阶段性特征。在“防范风险”与“鼓励创新”间求平衡，正是法治追求实质公平正义的体现。对新兴技术进行立法规划，本身就体现了运用法治思维预见和引导社会发展的前瞻性。A、B、D 选项正确。

C 为干扰项，材料核心是立法理念与实体内容（“宽严”“边界”），并未具体涉及监管程序的公开、透明等程序性问题。

真题思维点拨

题干未强调程序问题，题干主要讨论的是立法的宽严相济原则，即在责任边界和安全红线设置上如何平衡防范风险与促进创新的关系，而非监管行为的程序问题。

41. AC

考点：依法行使权利与履行义务

解析：权利与义务相统一原则是我国宪法和法律确立的一项基本原则。题干中“不得损害……利益”的表述，实际上为权利主体设定了一项普遍性的法律义务，即行使自身权利时，必须履行尊重和保护他人合法权益及公共利益的义务。这生动体现了享有和行使权利，必须以承担和履行相应的义务为前提，二者不可分割。宪法条文通过“不得损害”的禁止性规定，清晰地对所有权利和自由划定了行使的合理范围和限度。任何权利的行使一旦越界，损害了法定的其他利益，就可能构成权利滥用，需要承担相应的法律责任。A、C 选项正确。





题干强调在个人利益与国家、社会、集体及他人合法利益发生冲突时,个人利益不能凌驾于其他合法利益之上。“个人利益至上”是极端个人主义的表现,不符合社会主义法治精神。B 选项错误。马克思主义认为,不存在脱离社会和法律约束的“绝对自由”。题干明确否定了这种绝对性,指出自由是法律范围内的、相对的自由。追求“绝对自由”会侵犯他人自由并破坏社会秩序,是为法律所不允许的。D 选项错误。

刷题笔记

- ①「B 选项」个人利益至上是极端个人主义的表现,不符合社会主义法治精神
- ②「D 选项」马克思主义认为,不存在脱离社会和法律约束的“绝对自由”。人不能摆脱必然性的制约,只有在认识必然性的基础上才有自由的活动,这就是人的自由限度,也是自由和必然的辩证规律。认识必然、争取自由,是人类认识世界和改造世界的根本目标

真题思维点拨

一个公民既要享受权利,又要承担义务;既享有广泛的自由,又要接受纪律的约束。“个人绝对自由”是错误说法。

42. ABD

考点:依法行使权利与履行义务

解析:在现代法治社会,法律义务不能随意设定,必须由拥有立法权的国家机关,通过法定的程序,以法律、法规等规范性文件的形式加以明确规定,即“法无明文规定不为义务”。这是保障公民权利、防止权力恣意的重要原则。A 选项正确。同时,义务可能随着社会发展而变化。社会关系、经济基础和国家任务在不断发展变化,作为上层建筑的法律及其所设定的义务也必然随之调整。一些旧的义务会消失(如农业税),新的义务会产生(如垃圾分类、网络安全保护),这体现了法律与社会发展的适应性。B 选项正确。在许多具体的法律关系中,一方权利的实现依赖于另一方义务的履行。例如,债权人实现债权(权利)的前提是债务人履行还款义务;消费者享有安全权的前提是经营者履行安全保障义务。这种对应关系是法律调整社会关系、维持社会公平的基本机制。题干中“只有承担法律义务的人履行法律义务,享有法律权利的人才能实现自己的合法权益”也明确指向 D 选项正确。

只有违反刑法规定的特定义务(即犯罪行为),才必然导致刑事责任。将不履行任何义务都等同于犯罪,混淆了不同性质的法律责任。C 选项错误。

刷题笔记

- ①「A、B、D 选项」法律义务的特点:
 - 1) 法律义务是历史的。法律义务的内容和履行方式随着经济社会的发展和人权保障的进步而不断调整 and 变化
 - 2) 法律义务源于现实需要
 - 3) 法律义务必须依法设定





4) 法律义务可能发生变化。履行法律义务的两种表现形式: 一种是作为, 是指义务人实施积极的行为; 另一种是不作为

② 有些法律权利和法律义务具有复合性的关系, 即一个行为可以同时是权利行为和义务行为, 如劳动的权利和义务、接受义务教育的权利和义务等

③ 不同公民由于职业、身份、社会角色等差异, 可能享有不同的具体权利和承担不同的具体义务

43. ABCD

考点: 依法行使权利与履行义务

解析: 法律权利是各种权利中十分重要的权利, 具有以下四个方面的特征: 法律权利的内容、种类和实现程度受社会物质生活条件的制约; 法律权利的内容、分配和实现方式因社会制度和国家法律的不同而存在差异; 法律权利不仅由法律规定或认可, 而且受法律维护或保障, 具有不可侵犯性; 法律权利必须依法行使, 不能不择手段地行使法律权利。A、B、C、D 选项均正确。

刷题笔记

① 「A 选项」马克思主义认为, 权利的产生、发展和实现, 都必须以一定的社会经济条件为基础, 即“权利不能超出社会的经济结构以及由经济结构制约的社会的文化发展”。强调社会的物质生活条件对权利的制约和决定作用, 这是马克思主义权利观与其他权利观的根本区别

② 「B 选项」法律权利的内容、分配和实现方式因社会制度和国家法律的不同而存在差异。同样一种权利, 在不同的社会制度下和不同的国家法律中, 表现形式有所不同

③ 法律权利不仅由法律规定或认可, 而且受法律维护或保障, 具有不可侵犯性。由国家强制力保障其实现, 这是法律权利区别于其他权利的根本所在

44. ABC

考点: 依法行使权利与履行义务

解析: 在社会生活中, 每个人既是享有法律权利的主体, 又是承担法律义务的主体。法律权利的实现必须以相应法律义务的履行为条件。法律义务的设定和履行也必须以法律权利的行使为根据。A、B、C 选项正确。

有些法律权利和法律义务具有复合性的关系, 并不是所有的都具备。D 选项错误。

刷题笔记

① 「D 选项」有些法律权利和法律义务具有复合性的关系, 即一个行为可以同时是权利行为和义务行为, 如劳动的权利和义务、接受义务教育的权利和义务等

真题思维点拨

D 选项出现了“所有”一词, 说法太绝对。





45. ABC

考点：依法行使权利与履行义务

解析：政治权利主要包括选举权、表达权、民主管理权、监督权。A、B、C 三项正确。

D 选项错误，隐私权属于人格尊严权的基本内容，人格尊严权是人身权利的内容，不符合题意。

刷题笔记

①「A、B、C 选项」政治权利是公民参与国家政治活动的权利和自由的统称。它的行使主要表现为公民参与国家、社会组织与管理的活动。例如，选举权、被选举权、表达权、监督权、民主管理权等

真题思维点拨

结合常识可知，隐私权并不属于政治层面，而是属于人身权利层面。一定要审题看清楚问的是哪一方面。

46. ABCD

考点：不断提升法治素养

解析：大学生要尊重法律权威、学习法律知识、养成守法习惯、提高用法能力，不断提升自己的法治素养。A、B、C、D 都是正确选项。

后续关注公众号「研大」
永久微信 1931637888

真题思维点拨

做这一类意义做法类表述多选题目时，只要选项表述逻辑合理，且与主旨相符合，说不出具体错误原因，那就是对的。

47. ABCD

考点：不断提升法治素养

解析：尊重法律权威，就要信仰法律，对法律常怀敬畏之心；就要遵守法律，用实际行动捍卫法律尊严，保障法律实施；就要服从法律，拥护法律的规定，接受法律的约束，履行法定的义务，服从依法进行的管理，承担相应的法律责任；就要维护法律，争当法律权威的守望者、公平正义的守护者、具有良知的护法者。A、B、C、D 都是正确选项。

真题思维点拨

做这一类意义做法类表述的多选题目时，只要选项表述逻辑合理，且与主旨相符合，说不出具体错误原因，那就是对的。

